

销售购买协议

SPA | RSK-SPA-04

本合同于下列日期由卖方与买方（每一方称「一方」）就本文件所述产品的买卖订立。

协议日期		签订地点	
合同编号		相关IMFPA参考号	

卖方

公司名称			
注册编号		国家	
注册地址			
代表人		职务	

买方

公司名称			
注册编号		国家	
注册地址			
代表人		职务	

01 产品、规格与数量

1.1 卖方应出售、买方应购买下列产品，产品须为适销品质并符合下列规格。

产品／商品			
产地		包装／形式	
每批发货数量		合同总数量	
数量公差 (±%)		发货次数	

规格

参数	规格要求	拒收限值	检测方法

02 价格

单价		币种	
贸易术语及指定地点			
每批发货总值		合同总值	

2.1 本合同期内价格固定，除非各方书面同意调整。超出约定贸易术语的一切税费、关税及成本，由该贸易术语项下负责一方承担。

03 交付与装运

装货港/地 _____ 卸货港/地 _____

交付期 _____ 船期通知(天) _____

3.1 卖方向买方书面发出装运通知，载明预计日期、运输详情及数量。除另有约定外，允许分批装运及转运。

3.2 所有权及风险按约定贸易术语转移；产品所有权须在买方全额付款后方转移至买方。

04 付款

付款方式(请勾选一项)：

☐ 不可撤销即期跟单信用证

☐ 备用信用证(SBLC)

☐ 电汇(TT)

☐ 其他(请在下方注明)

付款条件 _____

开证/付款银行 _____ SWIFT/BIC _____

4.1 付款应以合同货币支付，不得抵销，卖方不承担银行费用，凭第6条所列单据支付。逾期付款按年利率____%计息。

05 检验与索赔

5.1 品质与数量应由独立检验机构于下列地点进行认证。除有明显错误外，其证书对该批货物具有终局约束力。

独立检验机构 _____ 检验地点 _____

费用承担方 _____

5.2 买方应在卸货后三十(30)天内以书面形式提出索赔并附相关证据，逾期未提出的视为放弃。卖方责任仅限于受影响数量的补货或退款。

06 单据

卖方应视情况提供以下单据：

☐ 商业发票

☐ 装箱单

☐ 提单/空运单

☐ 原产地证书

☐ 品质及数量证书

☐ 植物检疫证书/其他证书

07 不可抗力

7.1 对因自然灾害、战争、禁运、罢工或政府行为等超出合理控制范围的事件而导致的不履行或延迟，任一方均不承担责任，但须及时通知另一方。若该事件持续超过六十(60)天，任一方可终止受影响的发货，且不承担责任。

08 违约与终止

8.1 若一方实质性违反本合同，且未能在收到书面通知后十五(15)天内予以纠正，另一方可暂停履行或终止合同，并索赔直接损失。

09 合规

9.1 各方声明遵守适用的制裁、出口管制、反腐败及反洗钱法律法规，并应另一方合理要求提供KYC信息。

10 保密与反规避

10.1 本合同条款保密。各方或其中间人之间另行签署的NCNDA及IMFPA继续有效，不受本合同影响。

11 有效期

11.1 本合同自签署之日起生效，直至全部货物交付并付清货款为止，除非依第8条或第7条提前终止。

12 适用法律与争议解决

12.1 发生争议时，各方应先本着诚信原则协商三十（30）日，未能达成一致的，按下列方式最终解决。

适用法律			
仲裁规则／管辖法院			
仲裁地／管辖地		程序语言	

13 一般条款

13.1 本合同构成双方就其标的事项达成的完整协议，仅可经双方书面签署方可修改。若任何条款无效，其余条款仍然有效。未经书面同意，任一方不得转让本合同。

13.2 本协议可签署多份，亦可通过电子签名或扫描件签署，每份均视为正本。

14 签署

由各方正式授权代表签署：

卖方：姓名		买方：姓名	
职务		职务	
日期		日期	

卖方：签字与盖章	买方：签字与盖章
----------	----------